BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM **BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6101/BHXH-QLT *V/v trả lời văn bản số 08/2026-AZVLAW*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2026*

Kính gửi: Công ty Luật TNHH AZVLAW
Địa chỉ: số 135 Đường số 12, KDC City land, phường Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh trả lời văn bản số 08/2026-AZVLAW của Công ty Luật TNHH AZVLAW đề nghị làm rõ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4916/BHXH-QLT ngày 30/6/2026 của BHXH Thành phố trả lời văn bản số 06/2026-AZVLAW, như sau:

1. Các khoản hỗ trợ điện thoại, đi lại, nhà ở nếu ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) không phải là tiền lương thì không làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc (kể cả trường hợp các khoản này được cố định và được chi trả ổn định hằng tháng).

Căn cứ để xác định mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là nội dung được thỏa thuận trên hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật.

2. Về điều kiện để xác định là "các chế độ và phúc lợi khác" không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan BHXH.

Theo quy định của pháp luật về lao động và BHXH, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được xác định theo mức lương ghi trên hợp đồng lao động *(theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật BHXH số 41/2024/QH15 và quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 158/2025/NĐ-CP).*

Đối với thủ tục hồ sơ báo tăng lao động, điều chỉnh mức đóng, cơ quan BHXH không yêu cầu đơn vị cung cấp hóa đơn, tài liệu chứng minh mà đơn vị căn cứ hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, ... đã thỏa thuận, giao kết với người lao động để lập hồ sơ, đơn vị tự kê khai, tự chịu trách nhiệm và lưu trữ hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, bảng lương, ... để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. BHXH Thành phố đã hướng dẫn về các khoản hỗ trợ điện thoại, đi lại, nhà ở tại Công văn số 4916/BHXH-QLT ngày 30/6/2026 của BHXH Thành phố trả lời văn bản số 06/2026-AZVLAW và nhắc lại tại mục 1 Công văn này.

Khi tổ chức kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với đơn vị, cơ quan BHXH sẽ căn cứ các hồ sơ mà đơn vị làm cơ sở kê khai, trích đóng BHXH gồm: hợp đồng lao động,

phụ lục hợp đồng, bảng lương, bảng chấm công, quy chế trả lương ... để rà soát, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định.

Về đề nghị hướng dẫn cách xác định các khoản hỗ trợ, phúc lợi của người lao động khi làm việc tại đơn vị phụ thuộc vào tính chất hoạt động, kinh doanh của từng đơn vị sử dụng lao động, thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động ghi trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương, thưởng và quy định riêng của từng đơn vị sử dụng lao động (quy định tại Điều 13, Điều 75, Điều 90, Điều 103, Điều 104 ... của Bộ Luật Lao động). Các nội dung này liên quan đến chính sách lao động vì vậy không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp Công ty Luật TNHH AZVLAW vẫn còn vướng mắc, đề nghị đơn vị gửi hồ sơ, tài liệu của người lao động cụ thể đến BHXH cơ sở Hạnh Thông để xem xét, hướng dẫn.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Công ty Luật TNHH AZVLAW được biết và thực hiện./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng Kiểm tra;
- BHXH cơ sở Hạnh Thông (để biết);
- Lưu: VT, QLT (Thi).

Nguyễn Quốc Thanh

VBPL-TS24CORP
www.TS24.com.vn